PROCESSO Nº 0814427-20.2022.8.15.2001
AUTOR: ZULEIDE FONSECA DE LIMACURADOR: CARLOS ROBERTO DA FONSECA LIMA
REU: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA

SENTENÇA

ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA, qualificado nos autos, opôs Embargos de Declaração à sentença constante no ID 104135559 dos autos, alegando omissão, nos seguintes termos:

> *Há omissão na sentença que não apreciou um pedido formulado pela Ré na Contestação.*
>
> *O item 2.2 da Contestação não foi apreciado e nele continha pedido subsidiário.*
>
> *Veja-se que com base no item 2.2 da Contestação, não apreciado na sentença, restou omissa a sentença quanto à apreciação do pedido formulado na alínea "d" dos "PEDIDOS" da Contestação, que assim dispõe, in verbis:*
>
> *e) Caso a Ré seja compelida a custear a assistência requerida, o que não se espera, requer-se que o Juízo declare expressamente na sentença que a Autora é responsável pela coparticipação de 40% (quarenta por cento) sobre o custo do Home Care, nos termos do Regulamento em anexo;*

Por fim, requereu:

> *Pelo exposto, perfectibilizando seu julgado, pede-se ao Juízo que sane a omissão acima apontada, apreciando e acolhendo o item 2.2 da Contestação e o pedido dele decorrente e acima referido.*

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões aos embargos, requerendo sua rejeição.

É o relatório. DECIDO.

Irresignação tempestiva, razão porque dela conheço.

Disciplina o Código de Processo Civil, no seu artigo 1.022, que cabem embargos de declaração quando **"houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal".**

Os embargos de declaração são uma forma de integração do ato decisório, pelo que pressupõe a existência de contradição, obscuridade ou omissão da sentença ou acórdão combatido, destinando-se, assim, a corrigir vícios específicos que inquinem a decisão. Desse modo, não se prestam ao reexame da substância da matéria julgada.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

Verifica-se que a pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, sob o argumento de que este Juízo deixou de apreciar um pedido formulado pela Ré na contestação. No entanto, a via dos embargos declaratórios não é meio processual adequado para essa finalidade, sendo necessário interpor o recurso próprio.

O pedido referido pelo embargante é o seguinte:

> *e) Caso a Ré seja compelida a custear a assistência requerida, o que não se espera, requer-se que o Juízo declare expressamente na sentença que a Autora é responsável pela coparticipação de 40% (quarenta por cento) sobre o custo do Home Care, nos termos do Regulamento em anexo;*

Todavia, a sentença impugnada não apresenta qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração.

Com o falecimento da parte autora e, consequentemente, a perda do objeto da obrigação de fazer, o réu não foi condenado ao custeio do home care. A esse respeito, a decisão foi clara ao dispor:

É o relatório. **Decido.**

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

1.1. Extinção Parcial da Obrigação

A obrigação de fazer referente ao fornecimento de tratamento domiciliar integral (home care) perde objeto em razão do falecimento
Assim, extingo o requerimento, com fundamento no art.485, IX do CPC.

Dessa forma, a análise limita-se à reparação por danos morais decorrentes da negativa indevida do plano de saúde em fornecer
período crítico de agravamento da saúde da falecida.

Dessa forma, a análise foi devidamente limitada à reparação por danos morais decorrentes da negativa indevida do plano de saúde em fornecer o tratamento solicitado em vida, durante o período crítico de agravamento da saúde da falecida.

Assim, diante da inexistência de condenação principal, inexiste necessidade de apreciação de pedidos acessórios.

A sentença foi proferida dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação por meio de embargos declaratórios, ressalvada a possibilidade de interposição de recurso ao Tribunal de Justiça.

Isto posto, pelos fatos e fundamentos apontados, **REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS**, preservando todos os termos da sentença ID 104135559.

P. R. I. pelo Djen nos termos da Ordem de Serviço nº 01/2023, publicada no DJE de 24 de março de 2023.

João Pessoa, datado pelo sistema.

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006]

JUIZ GUSTAVO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO
2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de a

Petição Inicial	Petição Inicial	220328143
1- PETIÇÃO - ZULEIDE FONSECA LIMA.1	Outros Documentos	220328143
2- PROCURAÇÃO	Procuração	220328143
3- RG ZULEIDE	Documento de Identificação	220328143
4- RG DE CARLOS	Documento de Identificação	220328143
5- TERMO DE CURATELA	Documento de Comprovação	220328143
6- NEGATIVA DE ZULEIDE	Documento de Comprovação	220328143
7- FOTOS AUTORA	Documento de Comprovação	220328143
ATESTADO JUAREZ DORNELAS	Documento de Comprovação	220328143
GASTOS MEDICOS	Documento de Comprovação	220328143
HISTORICO MEDICO_GASTOS_RECEITAS_LAUDOS	Documento de Comprovação	220328143
LAUDO JUAREZ DORNELAS	Documento de Comprovação	220328143
LAUDO MARISTE MENDES ROCHA	Documento de Comprovação	220328143
LAUDO MAURUS M DE HOLANDA	Documento de Comprovação	220328143
LAUDOS MÉDICOS	Documento de Comprovação	220328143
ORIENTAÇÕES MEDICAS	Documento de Comprovação	220328143
RECEITUARIOS E GASTOS MEDICOS	Documento de Comprovação	220328143
TECNICAS DE ENFERMAGEM	Documento de Comprovação	220328143

Decisão	Decisão	220329103
Expediente	Expediente	220329103
Resposta	Resposta	220329120
Resposta	Resposta	220329120
LAUDO DRA CYNTIA	Documento de Comprovação	220329120
Decisão	Decisão	220329164
Expediente	Expediente	220329164
Mandado	Mandado	220330080
Diligência	Diligência	220331204
Citação e Intimação ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA	Devolução de Mandado	220331204
Petição	Petição	220405170
PETIÇÃO DE JUNTADA - ZULEIDE FONSECA DE LIMA	Documento de Identificação	220405170
LAUDO MÉDICO - ZULEIDE FONSECA DE LIMA	Documento de Comprovação	220405170
Documento de Comprovação	Documento de Comprovação	220405172
AUDIO DE COMPROVAÇÃO	Documento de Comprovação	220405172
Habilitação_e_juntada_comprovante_cumprimento_liminar	Petição de habilitação nos autos	220405195
Procuração	Procuração	220405200
Procuracao_AFRAFEP_Elaine_2022	Procuração	220405200
Termo_Posse_Presidente_2022_2024	Outros Documentos	220405200
Certidao_ANS_AFRAFEP_autogestao	Documento de Comprovação	220405200
CNPJ_AFRAFEP	Documento de Identificação	220405200
Estatuto_social_registrado	Outros Documentos	220405200
Declaracao_Home_Care_cumprimento_tutela_antecipada_cumprida	Outros Documentos	220405200
Declaracao_SAD	Outros Documentos	220405200
Petição	Petição	220411123
Contestação	Contestação	220426015

Contestacao	Informações Prestadas	220426015
Tabela_ABMID_Parecer_Medico	Outros Documentos	220426015
parecer_tecnico_no_05_2021_atencao_domiciliar_-_home_care_ANS	Outros Documentos	220426015
Declaracao_SAD	Outros Documentos	220426015
Regulamento_SAD	Outros Documentos	220426015
Regulamento_AFRAFEP_SAUDE_PLUS	Outros Documentos	220426015
Regulamento_Home_Care	Outros Documentos	220426015
Precedente_caso_identico_TJ_PB_Home_Care_RECENTISSIMO	Documento Jurisprudência	220426015
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	220429151
Expediente	Expediente	220429151
IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO	Petição	220504111
IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO	Outros Documentos	220504111
ACÓRDÃO DE CASO SEMELHANTE - 0012025-77.2014.8.15.2001	Documento Jurisprudência	220504111
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS	Petição	220504112
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - LIMINAR ZULEIDE	Outros Documentos	220504112
LAUDO MÉDICO	Outros Documentos	220504112
ACÓRDÃO DE CASO SEMELHANTE - 0012025-77.2014.8.15.2001	Documento Jurisprudência	220504112
Despacho	Despacho	220505084
intimação da advogada pelo telefone	Informação	220505110
RESPOSTA ESCLARECIMENTOS	Petição	220506105
PETIÇÃO DE ESCLARECIMENTOS	Outros Documentos	220506105
Relatório Médico	Outros Documentos	220506105
Decisão	Decisão	220506161
Expediente	Expediente	220506161
Mandado	Mandado	220506164
Devolução de Mandado	Devolução de Mandado	220510105
MANDADO INTIMAÇÃO - AFRAFEP	Documento de Comprovação	220510105
Comprovante de cumprimento de tutela antecipada	Informações Prestadas	220511090

Declaracao_Home_Care_comprovante_cumprimento_tutela_antecipada	Documento de Comprovação	220511090
CERTIDÃO	Informação	220518155
Petição	Petição	220523162
Petição	Petição	220524113
ACORDÃO 0000128-18.2015.8.15.2001 -	Documento de Comprovação	220524113
PROCESSO 0013915-51.2014.8.15.2001 - APELAÇÃO CÍVEL - listAutosDigitais.seam	Documento de Comprovação	220524113
Petição	Petição	220524114
PETIÇÃO E QUESITOS - ZULEIDE FONSECA	Documento de Comprovação	220524114
FOTOS - ZULEIDE	Documento de Comprovação	220524114
VIDEO - ZULEIDE ACAMADA	Documento de Comprovação	220524114
Decisão	Decisão	220528095
Certidão	Informação	220628082
EMAIL - INTIMAÇÃO DO PERITO - PROCESSO Nº 0814427-20.2022.8.15.2001	Outros Documentos	220628082
Informação	Informação	220630084
E-mail recebido de perito PJe 0814427-20.2022.8.15.2001	Outros Documentos	220630084
CLS	Informação	220712134
Decisão	Decisão	220916092
Expediente	Expediente	220916092
Expediente	Expediente	220916092
Expediente	Expediente	220916092
Petição	Petição	220919131
ZULEIDE FONSECA	Outros Documentos	220919131
CERTIDÃO DE ÓBITO	Informações Prestadas	220919131
Petição	Petição	220930074
2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL 2909	Documento de Comprovação	220930074
CLS	Informação	220930080
Despacho	Despacho	221227213
Pedido_RECONSIDERACAO	Petição	221228114
CLS	Informação	230109102

Despacho	Despacho	230308225
Expediente	Expediente	221227213
Expediente	Expediente	230309083
Expediente	Expediente	230308225
Petição de Especificação de Provas	Petição	230330103
CHAMAR FEITO À ORDEM - provas a produzir	Petição	230406141
Acordao_TJPB	Documento Jurisprudência	230406141
cls	Informação	230410095
Despacho	Despacho	230713182
Despacho	Despacho	230713182
Rol de testemunhas	Petição	230724175
Petição indicando rol de testemunhas	Petição	230808150
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	230826122
Intimação	Intimação	230826122
Intimação	Intimação	230826122
Termo de Audiência	Termo de Audiência	231018122
Termo de audiência 0814427-20.2022	Termo de Audiência	231018122
Razões Finais	Razões Finais	231025170
Decisão	Decisão	240126133
Cls p/ sentença	Informação	240129071
Decisão	Decisão	240508223
processo remetido para o MPPB	Informação	240517114
CLS	Informação	240517144
Decisão	Decisão	240716115
Decisão	Decisão	240716115
Razões Finais	Petição	240812145
Cls	Informação	240813112
Decisão	Decisão	240814220
Decisão	Decisão	240814220
Cls p/ julgamento	Informação	240815122
Sentença	Sentença	241122223
Sentença	Sentença	241122223
Embargos de Declaração	Embargos de Declaração	241203183
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	250116202
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	250116202
Contrarrazões aos Embargos de Declaração	Contrarrazões	250120082
CLS	Informação	250129074

O PRESENTE ATO JUDICIAL, assinado eletronicamente, servirá como instrumento para intimação, notificação, deprecação ou ofício para todos os fins, nos termos do art. 102 do Código de Normas Judiciais da CGJ/PB.
O timbre contém os dados e informações necessárias que possibilitam o atendimento de seu desiderato pelo destinatário.

Para visualizar os documentos que compõem este processo, acesse:
https://pje.tjpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam No campo (Número do documento) informe um desses códigos (cada código se refere a um documento): [Contrarrazões: 25012008223146000000099905754, Embargos de Declaração: 24120318384896600000098468332, Petição: 24081214553723000000092420278, Razões Finais: 23102517031498700000076429827, Informação: 25012907453847700000100351135, Ato Ordinatório: 25011620262626500000099846897, Ato Ordinatório: 25011620262626500000099846897, Sentença: 24112222305887600000097856954, Sentença: 24112222305887600000097856954, Informação: 24081512292656200000092632125]

Assinado eletronicamente por: GUSTAVO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO
09/03/2025 14:51:44
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 108858319

25030914514429400000100

IMPRIMIR GERAR PDF